



> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

Stichting Nederland Maritiem Land
T.a.v. [REDACTED]
Boompjes 40
3011 XB ROTTERDAM

**DG Luchtvaart en
Maritieme Zaken**
Dir.Maritieme Zaken
Afd. Duurzame Scheepvaart

Rijnstraat 8
Den Haag
Postbus 20904
2500 EX Den Haag

Contactpersoon

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Datum 20 december 2024
Betreft Subsidiewijziging inzake Programmabureau Maritiem
Masterplan 2024-2025 - onderdeel Human Capital

Ons kenmerk
IENW/BSK-2024/361333

Uw kenmerk
2024NML18b

Geachte [REDACTED],

Bij brief van 25 april, met kenmerk IENW/BSK-2024/134670, heb ik aan u een subsidie verleend van maximaal € 840.000,- voor activiteiten inzake de uitvoering van het programmabureau Maritiem Masterplan 2024. In mijn administratie is uw aanvraag bekend onder nummer 5000006799 en zaaknummer 31198981.

Met uw brief van 9 oktober 2024, met kenmerk 2024NML18b, hebt u mij verzocht om wijziging van de subsidie. Met deze brief beslis ik op uw verzoek.

U vraagt om een uitbreiding van de activiteiten van het programmabureau en daarmee de hoogte van het verleende subsidiebedrag te verhogen met € 234.000,-. De uitbreiding van de activiteiten betreffen de uitvoering van de programmalijn Human Capital, als onderdeel van het Maritiem Masterplan. Daarnaast vraagt u om de termijn voor het uitvoeren van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, te verlengen.

Besluit

Ik ga akkoord met uw verzoek. Hiermee wijzig ik de volgende punten van mijn beschikking:

De herziende verleende subsidie bedraagt maximaal € 1.074.000,- (€ 840.000,- plus € 234.000,-). Dit bedrag is inclusief alle eventuele voor uw rekening blijvende belastingen, waaronder de BTW.

De aanvullende subsidie is bestemd voor de activiteiten, zoals vermeld in het 'Plan uitvoering Opbouwfase van de programmalijn Human Capital van het Maritiem Masterplan' van 9 oktober 2024. Het gaat om de volgende activiteiten:

1. Ontwikkeling van de learning community, met nadruk op de samenwerking met het onderwijs en het ontwerpen van een trainee programma:
 - a. Opstellen van structuur en kaders voor het (door)ontwikkelen van de fieldlabs;

- b. Opstellen van profielen voor lectoren, practoren en ondersteunend onderwijspersoneel;
 - c. Ontwikkelen van een ontwerp voor het young professional programma.
- 2. Inrichten van het proces om samen met het onderwijs tot een inhoudelijke vertaling te komen van benodigde kennis en vaardigheden:
 - a. Verkenning van benodigde kennis en vaardigheden, bv. uitgesplitst naar opleidingstype en niveau;
 - b. Verzamelen van huidige eindtermen (BOKS, STCW, Beroepskwalificaties, kwalificatiedossiers, domeinprofielen, etc.);
 - c. Verschillen vaststellen tussen deze als basis voor de ontwikkeling van modules en vastleggen als outline van het curriculum.
- 3. Onderzoek naar inclusiviteit bij organisaties in de maritieme sector:
 - a. Identificeren, committeren en begeleiden van organisaties in de maritieme sector om deel te nemen aan het onderzoek;
 - b. Ontwikkelen van een onderzoeksprotocol, generiek en passend op de specifieke behoefte van organisaties (bv zeevarend vs walpersoneel);
 - c. Analyseren, rapporteren van de verzamelde data en disseminatie van de resultaten (brede kennisdeling).

**DG Luchtvaart en
Maritieme Zaken**
Dir.Maritieme Zaken
Afd. Duurzame Scheepvaart

Datum
20 december 2024

Ons kenmerk
IENW/BSK-2024/361333

Beoordeling aanvraag

Staatssteun

De beoordeling van uw aanvraag heeft plaatsgevonden aan de hand van de kaders van titel 4.2 (Subsidierecht) van de Awb, en het staatssteunrecht. Het verstrekken van subsidie mag niet leiden tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU). Hierbij geldt dat staatssteun in beginsel verboden is. Een steunmaatregel kan echter verenigbaar zijn met de interne markt, als deze valt binnen de juridische kaders van de Europese Commissie of door haar is goedgekeurd. Op deze subsidie is deels de Verordening (EU) Nr. 651/2014 (de algemene groepsvrijstellingsverordening) van toepassing waarbij bepaalde categorieën steun met de interne markt verenigbaar worden verklaard. Ook is voor een deel van de steun de Verordening (EU) 2023/2831 (de de-minimisverordening) van toepassing.

Ik heb geconstateerd dat NML geen onderneming in moeilijkheden is zoals bedoeld in artikel 1, vierde lid, sub c, van de algemene groepsvrijstellingsverordening. Ik heb verder geconstateerd dat er tegen NML geen bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, sub a en sub b, van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

Op basis van artikel 9 van de algemene groepsvrijstellingverordening wordt deze steunmaatregel uiterlijk twintig dagen na de steunverlening kennisgegeven bij de Europese Commissie. De volledige tekst van de onderhavige beschikking wordt online gepubliceerd.

Bij de subsidieverstrekking worden de cumulatiebepalingen uit artikel 8 van de algemene groepsvrijstellingsverordening in acht genomen. Dit houdt in dat alle voor het project verleende staatssteun bij elkaar opgeteld dient te worden, om zo het totale steunbedrag te bepalen. Hierdoor kan nagegaan worden of voldaan is aan de maximale steunintensiteiten en -bedragen.

Activiteit 1: Ontwikkeling van de learning community, met nadruk op de samenwerking met het onderwijs en het ontwerpen van een trainee programma.

Voor zover deze eerste activiteit (onderdeel a en b) ziet op het opbouwen van een learning community, is deze learning community in beginsel bedoeld voor het openbaar onderwijs. Het onder (b) gestelde is bedoeld om de juiste begeleiders te vinden om deze fieldlabs te kunnen begeleiden. Hetgeen opgesteld/ontwikkeld wordt voor het (openbaar) onderwijs bevat in principe geen staatssteun.

**DG Luchtvaart en
Maritieme Zaken**
Dir. Maritieme Zaken
Afd. Duurzame Scheepvaart

Datum
20 december 2024

Ons kenmerk
IENW/BSK-2024/361333

Voor onderdelen a en b van de eerste activiteit gelden de volgende voorwaarden:

- deze subsidie is alleen bedoeld om fieldlabs te ontwikkelen voor het (openbaar) onderwijs; en
- de fieldlabs (en al het materiaal rondom de fieldlabs) worden op een voor een ieder toegankelijke website of en soortgelijk openlijk toegankelijk medium geplaatst.

Voor zover deze eerste activiteit ziet op het 'ontwikkelen van een ontwerp voor het 'young professional programma' (onderdeel c) is er wel sprake van staatssteun. Het ontwikkelen van dit young professional programma (traineeship) is onlosmakelijk verbonden met het uiteindelijke uitvoeren van dit traineeship. De ondernemingen die dit programma uiteindelijk gaan gebruiken hebben dus een voordeel bij de ontwikkeling van dit programma. Zulk soort ontwikkeling valt als kostenpost voor adviesdiensten onder artikel 31 van de algemene groepsvrijstellingsverordening. Hierdoor krijgt u voor dit onderdeel maximaal vijftig procent subsidie.

Activiteit 2: Inrichten van het proces om samen met het onderwijs tot een inhoudelijke vertaling te komen van benodigde kennis en vaardigheden:

Hetgeen opgesteld wordt voor het onderwijs bevat in principe geen staatssteun.

Om dit zo te houden, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

- deze subsidie is alleen bedoeld om kennis en vaardigheden te ontwikkelen voor het (openbaar) onderwijs; en
- de modules op een voor een ieder toegankelijke website of en soortgelijk openlijk toegankelijk medium geplaatst.

Activiteit 3: Onderzoek naar inclusiviteit bij organisaties in de maritieme sector:

Op basis van activiteit 3, kom ik tot het oordeel dat de subsidie verleend kan worden op grond van Verordening (EU) 2023/2831 van de Commissie van 13 december 2023 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PB L 2023/2831 van 15.12.2023) (De-minimisverordening). Op grond van de De-minimisverordening is het mogelijk om aan één onderneming over een periode van drie jaar, tot €300.000,- de-minimissteun te verstrekken. De-minimissteun is niet aan de aanmeldingsverplichting van artikel 108, derde lid, van het VWEU onderworpen, als de steun voldoet aan de voorwaarden die in de De-minimisverordening zijn vastgesteld. De vereiste de-minimisverklaring heeft u aan mij overgelegd.

Uit de door u overgelegde de-minimisverklaring van 3 oktober 2024 blijkt dat u in de 36 maanden voorafgaand aan de datum van ondertekening van de verklaring € 52.000,- de-minimissteun heeft ontvangen. Uit deze verklaring concludeer ik dat er nog ruimte is om de-minimissteun te ontvangen.

Bewaartermijn boekhouding

Ik wijs u erop dat de Europese Commissie nog gedurende tien jaar na de verstrekking van deze subsidie, deze achteraf kan controleren. Ik raad u aan de relevante documenten met betrekking tot deze subsidie gedurende deze periode te bewaren.

Wijziging Looptijd

De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 30 september 2025. Dit betekent dat u de verantwoording van de subsidie binnen 13 weken na de nieuwe einddatum moet toezenden aan:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
t.a.v. FIB/UDAC-F&I/team Subsidies
Postbus 20906
2500 EX Den Haag
Of per e-mail aan: postbusIBISubsidies@minienw.nl.

Dit betekent dat de aanvraag tot vaststelling, het eindrapport en financieel verslag uiterlijk op 30 december 2025 moeten zijn ingediend.

Motivering bij het besluit

De voorwaarden en verplichtingen in mijn beschikking blijven onverkort van kracht, met uitzondering van de onderdelen die ik met deze beschikking expliciet wijzig.

Voor de grondslag van deze beschikking en de toepasselijke regelgeving verwijs ik naar mijn beschikking van 25 april, met kenmerk IENW/BSK-2024/134670.

Waar moet u aan voldoen?

U moet voldoen aan de verplichtingen in de wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de subsidie en aan al hetgeen in deze beschikking is opgenomen. U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving hiervan en de eventuele gevolgen bij niet-naleving.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving is in ieder geval van toepassing op de subsidie:

- Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 (Subsidies);
- Aanbestedingsregelgeving;
- Staatssteunregelgeving, artikelen 107 t/m 109 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de bijbehorende verordeningen, de Verordening (EU) Nr. 651/2014 (de algemene groepsvrijstellingsverordening) en de Verordening (EU) 2023/2831 (De-minimisverordening).

De wet- en regelgeving kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl.

**DG Luchtvaart en
Maritieme Zaken**
Dir. Maritieme Zaken
Afd. Duurzame Scheepvaart

Datum
20 december 2024

Ons kenmerk
IENW/BSK-2024/361333

Wanneer ontvangt u de subsidie?

U ontvangt een voorschot van 100 procent van het subsidiebedrag zijnde € 1.074.000,-. U hebt al een bedrag van € 840.000,- als voorschot ontvangen. Het verschil tussen het nieuwe voorschot en het ontvangen voorschot bedraagt € 234.000,-.

U ontvangt na verzending van dit besluit een bedrag van € 234.000,-. Het voorschot wordt aan u overgemaakt op [REDACTED] onder vermelding van 5000006799.

**DG Luchtvaart en
Maritieme Zaken**
Dir. Maritieme Zaken
Afd. Duurzame Scheepvaart

Datum
20 december 2024

Ons kenmerk
IENW/BSK-2024/361333

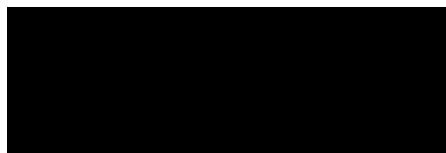
Heeft u vragen?

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met uw contactpersoon: [REDACTED].

Ik wens u veel succes met de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE PLV. DIRECTEUR-GENERAAL LUCHTVAART EN MARITIEME ZAKEN,



mevr. mr. B.C.M. Gijsbers

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij de hierboven genoemde contactpersoon. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20901, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
- een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
- zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift. Een bezwaarschrift kan uitsluitend per gewone post en niet per e-mail worden ingediend. Machtigt u iemand om namens u bezwaar te maken? Stuur dan ook een kopie van de machtiging mee. Bij indiening van een bezwaarschrift namens een rechtspersoon, dient u documenten mee te sturen (origineel uittreksel uit het handelsregister en/of een kopie van de statuten van de rechtspersoon) waaruit blijkt dat u bevoegd bent namens de rechtspersoon op te treden.